

(๙) คำขอให้บังคับกับกระบวนการภายในของฝ่ายปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสถาบันการbinพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการbinพลเรือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน คณะกรรมการฯ จึงบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการฯ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงขั้นตอนก่อนการใช้อำนาจบอกเลิกสัญญาของฝ่ายปกครอง มิใช่ขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างกรณีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๙)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ตามมาตรา ๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คนเสมือนไร้ความสามารถย่อมกระทำการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้พิทักษ์อาจกระทำการนั้นได้ด้วยเหตุที่คนเสมือนไร้ความสามารถมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จึงเป็นเหตุผลในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นเองว่า ผู้พิทักษ์ยังคงมีอำนาจตามกฎหมายตราบเท่าที่คนเสมือนไร้ความสามารถยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ฐ. คนเสมือนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ อำนาจของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้พิทักษ์ย่อมสิ้นสุดลงนับแต่เวลานั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ระหว่างนาย ฐ. คนเสมือนไร้ความสามารถกับนาย ข. ซึ่งเป็นคู่กรณีตามหนังสือสัญญาขายที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงถือไม่ได้ว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่จดทะเบียนขายที่ดินของนาย ฐ. ให้แก่นาย ข. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๔/๒๕๕๘)



๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ชัยภูมิ ๒-ชัยภูมิ ๑ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอให้ศาลพิจารณาและให้ความชอบธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ บัญญัติว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอาจอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต การที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์คัดค้านการกำหนดเขตดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพเรือโดยการไฟฟ้าสวัสดิการสหทัยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดส่งเอกสารราชการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน

นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๗ หรือไม่จัดส่งข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ และวรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน จึงเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้วินิจฉัยข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนยื่นฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่ทราบคำสั่ง ตามข้อ ๑๓๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า คำสั่งดังกล่าวได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไว้ จึงมีผลทำให้ระยะเวลายื่นคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ ซึ่งก็คือวันที่ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น



หนังสือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ต่อประธาน ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ขยายออกไปแล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๔/๒๕๕๘)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของนาง ว. ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ทราบ แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสืออุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกคำสั่งให้ชดใช้เงิน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนาง ว. ไม่ได้กระทำความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และคำอุทธรณ์ดังกล่าวอยู่ใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำสั่งให้ชดใช้เงิน ข้างต้น จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาลแล้ว ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาของนาง ว. กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ชดใช้เงินชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ย่อมต้องพิจารณาทบทวนการอุทธรณ์ คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนาง ว. เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเรื่องเดียวกันนี้ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซ้ำอีก

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า เมื่อกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ได้พิจารณาการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวแล้วเสร็จและได้มีหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือ ถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยหนังสือ ดังกล่าวมิได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์จึงขยายเป็นหนึ่งปี ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะใช้ชื่อเรื่องว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่ แต่เมื่อพิจารณาหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า มีเนื้อหาเป็นการโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หนังสือฉบับข้างต้นจึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้เงินตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งสิทธิฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๕/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งอนุมัติให้เทศบาลพรหมพิรามจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีรายการเงินเพิ่มของข้าราชการบำนาญ (เงินเพิ่ม สปช.) และไม่มีรายการเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลและมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังได้รับแจ้งคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอหารือเกี่ยวกับการขอรับเงินเพิ่ม สปช. และเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติต่อนายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับจนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเมื่อพิจารณาความในหนังสือดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะใช้คำว่าหารือสิทธิการขอรับเงินเพิ่มของข้าราชการบำนาญก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีระบุประเด็นหารือโดยการตั้งคำถามว่า เหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับเงินเพิ่ม สปช. และเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบำนาญปกติ ย่อมแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ไม่มีรายการเงินเพิ่มตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีสิทธิได้รับ หนังสือดังกล่าวจึงถือเป็นการอุทธรณ์คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก อันเป็น



การดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๕๙)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน เป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย กระทั่งวันที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดหกสิบวันอันเป็นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงถือว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยยังมิได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่กฎหมายกำหนดขึ้นตอนไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแถลงต่อศาลว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาแล้ว แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่อาจลบล้างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องคดีนี้ได้ เพราะข้อเท็จจริงในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้ คือ ได้ยื่นฟ้องในขณะที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาและยังไม่ครบกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น ในขณะที่ยื่นคำฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ดี การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๙)

๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนท่าเทียบเรือลอยน้ำออกไปจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งดังกล่าว เพราะผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้สร้างและใช้สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือลงในลำน้ำหรือทะเลริมฝั่งทะเลอันดามัน (อ่าวไผ่ปล่อง) หน้าที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๐๔ ตำบลอ่าวนาง อำเภอมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือทำลายท่าเทียบเรือลอยน้ำออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มิได้กำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยให้อุทธรณ์คำสั่งเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็ต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อันเป็นเวลาที่ล่วงพ้นกำหนดเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องคดีขอหาให้ศาลปกครองได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๕๙)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบ้านบุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัย ดังนี้ (๑) ให้ผู้ฟ้องคดีเช่านาต่อไปได้โดยบังคับตามสัญญาฉบับเดิม ค่าเช่าปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี (๒) ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเช่านาที่ค้างชำระให้กับนาง จ. ๒ วงด เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และ (๓) ให้ยกเลิกการเช่านาระหว่างนาง จ. กับผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาจตุหนธ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบลมีคำวินิจฉัย อันเป็นกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งประธานผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๒/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๘ เห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาในฐานะเจ้าหน้าที่

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับ หนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะพึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ เพื่อขอค่าทดแทนที่ดิน ที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้น แต่แทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยตรงหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กลับฝากหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไว้กับ นาย จ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน โดยไม่ปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตั้งนาย จ. ให้เป็นผู้แทนหรือตัวแทนในการรับหนังสืออุทธรณ์ แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏพฤติการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เซตนาย จ. ออกแสดงเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการรับหนังสืออุทธรณ์ หรือรู้แล้วยอมให้นาย จ. เซตตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการรับหนังสืออุทธรณ์ และข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่า นาย จ. ได้เซตตัวเขาเอง ออกแสดงเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือนาย จ. ได้แสดงพฤติการณ์ใด ที่บ่งชี้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นหรือเข้าใจเช่นนั้นแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากการที่นาย จ. รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มาโดยที่ไม่ได้ลงรับหนังสืออุทธรณ์ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อนาย จ. รับหนังสืออุทธรณ์ เงินค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้วนำหนังสืออุทธรณ์ฉบับดังกล่าวไปฝากส่งที่ทำการ ไปรษณีย์พลับพลาไชยเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ แทนการนำหนังสืออุทธรณ์ไปยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยตรง ซึ่งพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณา จึงชอบแล้ว และไม่อาจ ถือได้วก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๗/๒๕๕๘)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคบึงสำโรง บ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีไม่ใช้ความระมัดระวังและละเอียดยรอบคอบในการคำนวณราคากลางให้ถูกต้องก่อนการจัดทำราคากลาง อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนั้น โดยที่คำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์คำสั่งไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องนำขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้ในกรณีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งดังกล่าวได้ระบุให้ผู้รับคำสั่งสามารถยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ออกคำสั่งภายในสิบห้าวัน นับแต่รับทราบคำสั่ง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีซึ่งปรากฏหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับระบุว่า มีลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงรับเอกสารไว้แทน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบคำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๕๙)

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศตำรวจภูธรภาค ๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ (ผนวกท้ายประกาศ ภ.๕ ฉบับ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยประกาศชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งประกาศดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น การดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองจึงอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานการตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผ่านผู้บังคับการศูนย์ฝึกโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการยื่นอุทธรณ์ก่อนมีคำสั่งทางปกครอง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๘/๒๕๕๘)

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดทางสาธารณประโยชน์ลงในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๐๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๘๗ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยอุทธรณ์ที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการกำหนดทางสาธารณประโยชน์ นั้น เมื่อการออกโฉนดที่ดินและการกำหนดทางสาธารณประโยชน์ลงในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จะต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งการกำหนดทางสาธารณประโยชน์ ในโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนการกำหนดทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซื้อบ้านและย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังที่ซื้อดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีกลับพบว่าชื่อของตนอยู่ในทะเบียนบ้านอีกหลังหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอให้สำนักงานเขตสวนหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าในทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ๒๖๗ ซอยอ่อนนุช ๔๙ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามคำขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ มิได้กำหนดขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดี จึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๕๙)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๕๐ บาท และตารางวาละ ๑๐๐ บาท ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๒๕๐ บาท และขอค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๕๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เป็นราคาตารางวาละ ๑๕๐ บาท และเพิ่มค่าเสียหายให้อีกร้อยละ ๑๐๐ เป็นตารางวาละ ๓๐๐ บาท และได้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ เป็นตารางวาละ ๑๕๐ บาท และเพิ่มค่าเสียหายให้อีกร้อยละ ๗๕ เป็นตารางวาละ ๒๖๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วแต่เห็นว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดียังไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายอีกร้อยละ ๑๐๐ เป็นตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เป็นตารางวาละไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ บาท และขอค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ เป็นตารางวาละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท ซึ่งแสดงว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินตามที่ผู้ฟ้องคดีขอในคำอุทธรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมจะพอใจ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีขอในคำอุทธรณ์ได้ เพราะถือว่าค่าฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเกินกว่าราคาค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีขอในคำอุทธรณ์นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เป็นตารางวาละ ๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาค่าทดแทนที่สูงกว่าราคาค่าทดแทนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ และค่าฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๖๖ เพิ่มขึ้นเกินกว่าตารางวาละ ๕๐๐ บาท จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้มีการแก้ไข



ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งถูกเวนคืนฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่าบ้านเรือน และค่าทำขวัญต้นไม้ที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้น นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีและจากผู้ถูกเวนคืนรายอื่นจำนวน ๑๖ ราย ได้ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอีกครั้ง หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกเวนคืนรายอื่นนั้น ไม่ใช่หนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่าก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งไม่รับการเสนอปรับลดราคาค่าก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในบังคับที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับการเสนอปรับลดราคาค่าก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และขอคัดสำเนาเอกสาร

ที่ได้ยื่นเสนอปรับลดราคาก่อสร้างต่ำสุดของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๖ โครงการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับพิจารณาและเรียกผู้เสนอราคารายอื่นเข้าทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งเหตุผลที่ไม่รับพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาว่า เพราะผู้ฟ้องคดีเคยเสนอราคาต่ำสุดในโครงการจัดซื้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดซื้อที่ดินในราคาที่ตนเสนอได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีเลือกผู้ฟ้องคดีให้เข้าทำสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลตูมอาจได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ตามโครงการได้ จึงเห็นได้ว่าหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งเหตุผลที่ไม่รับพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๖ โครงการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบเหตุผลเท่านั้น หนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมิได้มีลักษณะเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับพิจารณาการเสนอปรับลดราคาก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา อันจะถือได้ว่าเป็นคำอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการฟ้องคดี ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๒/๒๕๕๙ และที่ คป.๓๐/๒๕๕๙
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลสัญชาติอิตาลีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามหนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และผู้ฟ้องคดีถูกส่งตัวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และดำเนินการเนรเทศผู้ฟ้องคดีออกนอกราชอาณาจักร ทั้งได้ทำการบันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากถูกรวมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อกล่าวหาฉ้อโกงประชาชน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกฟ้องเป็นจำเลยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจำนวนหลายคดี จึงเป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม เข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๗) ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่จังหวัดหนองคาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายอ้างหนังสือที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสั่งการลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท้ายหนังสือ กก.๓ บก.สส.สตม. ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/๔๙๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ให้บันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ และไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเพิกถอนการอนุญาตฯ และการส่งตัวออกจากราชอาณาจักรเป็นไปโดยไม่ชอบเพราะไม่มีพยานหลักฐาน และการเนรเทศมิได้กระทำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งยกเลิกคำสั่งให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเพิกถอนหนังสือแจ้งคำสั่งออกนอกประเทศ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และดำเนินการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้โดยมีความประสงค์ที่จะโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในประเทศและคำสั่งเนรเทศของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่

ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้บันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ในระบบสารสนเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดมีที่มาจากการกล่าวหาอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรไปแล้ว และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดข้างต้น ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรในคราววันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น เป็นคนละกรณีกับที่พิพาทในคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๓/๒๕๕๘)

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) และราษฎรรายอื่นในอำเภอสวนผึ้ง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช้าที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีความเห็นว่ที่ดินในพื้นที่ข้างต้นไม่ใช่ที่ราชพัสดุ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และให้ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท นั้น แม้การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจะเป็นการใช้อำนาจตาม



พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีใช้คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๘/๒๕๕๙)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้สถานีวิทยุ PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชื้อเพลิง) ของผู้ฟ้องคดี ระวังการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวนั้น โดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น เป็นคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำคดีมาฟ้องได้ทันทีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ตามประกาศของ อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับ

การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้เข้ารับ การคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ที่ออกโดยคณะกรรมการซึ่งไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) และราษฎรรายอื่น ในอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัย ทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่าที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำได้ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เคยมีความเห็นที่ที่ดินในพื้นที่ข้างต้นไม่ใช่ที่ราชพัสดุ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งยกเลิกการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และให้ยกเลิก ประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท นั้น โดยที่การมีประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท เป็นการใช้อำนาจ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แม้จะมีได้มีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ใช้บังคับกับ ที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท โดยมีได้เจาะจงตัวบุคคลแต่อย่างใด ประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่มีได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดี จึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๒๘/๒๕๕๙ และที่ ๗๖๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบตามกำหนด และทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียน ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของ อ.ก.พ. กรรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว นั้น ในส่วนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีได้กำหนดตัว ผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ในครั้งนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีสามารถนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงประกาศดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๒๗/๒๕๕๘)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อเกิดข้อพิพาทตามสัญญา